

1504047-23.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... que as drogas apreendidas destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504047-23.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504047-23.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos a fl. 7, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta da 20 horas, na Rua Olda de Almeida Machado, nº 439, Antártica, nesta cidade e comarca de Praia Grande, em concurso com o adolescente E. R. S., trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 230 ependorfs de "cocaína", pesando aproximadamente 250g, e 06 (seis) porções de maconha, pesando aproximadamente 15g, conforme laudo toxicológico de fl. 166/168. Apreendida, ainda, com o réu, a quantia de R\$99,00 em espécie e um aparelho de telefone celular

(fl. 42/45).

Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias objetivas de tempo e lugar acima mencionadas, LUIS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA corrompeu o adolescente E. R. S., com ele praticando crime de tráfico de drogas.

O réu foi notificado (fl. 54), apresentou defesa prévia (fl. 59/64) e foi recebida a denúncia em 10 de março de 2020 (fl. 65).

Durante a instrução, três testemunhas de acusação foram ouvidas e foi realizado o interrogatório do réu (fl. 140).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com a condenação pelo tráfico de drogas, sendo que o envolvimento do adolescente deve ser usado como causa de aumento de pena, nos termos do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas (fl. 145/153 e 171). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas e a consequente absolvição ante a inconstitucionalidade. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena base em seu mínimo legal, aplicação da atenuante da menoridade relativa com a redução da pena abaixo do mínimo legal, aplicação do redutor do §4º, regime aberto, substituição por pena não corporal e direito de recorrer em liberdade (fl. 176/212).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fl. 9/11), auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de constatação preliminar (fl. 13) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fl. 166/168), bem como pelas provas orais colhidas.

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu Luis Henrique, em seu juízo, negou os fatos. Disse que estava voltando do serviço com seu padrasto, parou no local pra comprar uma maconha e estava esperando Erick voltar com a droga. Victor já estava no local. Erick era o traficante. Os policiais encontraram as drogas e, mesmo com o adolescente assumindo a propriedade, também foi levado para a delegacia.

O policial Anderson, em juízo, disse ter uma vaga lembrança do réu devido ao tempo decorrido. Estavam em patrulhamento na região e próximo a uma esquina havia dois indivíduos sentados embaixo de um toldo, em um comércio fechado. Ao avistar a viatura, eles mudaram de atitude e por isso foram abordados. Um dos abordados, maior de idade, portava uma porção de droga dentro de um pacote de bolacha. Com o réu foi encontrada a quantia de R\$ 99,00 em dinheiro. Na esquina também havia um menor que foi abordado e portava cinco pinos de cocaína. O maior que estava com um pino disse que comprou do menor. Este falou que vendeu a ele e que o dinheiro do tráfico seria os 99 reais que estava com o réu. Passados alguns minutos chegou uma denúncia via Copom que próximo a eles havia um entulho e que eles guardavam drogas nas imediações. No momento da primeira abordagem a distância entre eles e o entulho era de aproximadamente cinquenta metros, de uma esquina na outra. O menor disse que ele era quem guardava o dinheiro da traficância, o que o réu negava alegando que o dinheiro era para pagar a dívida de uma bicicleta. Não se recorda se o réu disse conhecer o menor. Pelo tempo não se recorda da quantidade de drogas apreendidas no entulho. Não conhecia as partes envolvidas anteriormente. Não sabe os detalhes da denúncia, a maior parte não é identificada nem compareceu à delegacia.

No mesmo sentido o depoimento, em juízo, do policial João Victor.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta a ensejar a condenação do réu. O depoimento dos policiais foi seguro e demonstrou que o envolvimento das drogas com o acusado era claro, na guarda do dinheiro da traficância.

Não há falar em valor reduzido do depoimento dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Ademais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o modo como estavam acondicionadas e a quantia em dinheiro apreendida são indicativos suficientes para concluir-se que as drogas apreendidas destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

"A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio" (TACRIM-SP AC 223.693 Rel. Manoel Carlos JUTACRIM 63/240).

Assim, não há falar em absolvição por falta de provas, nem desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei de drogas.

Em que pese a primariedade, verifico que o réu ostenta condenação posterior definitiva pelo mesmo delito no processo n. 1503868-21.2021.8.26.0536, de modo a apontar que fez do crime seu meio de vida. Embora tal situação não permita o reconhecimento de maus antecedentes, é possível ser levada em conta para fins de aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Assim, incabível a causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo, pela declaração consistente e segura prestada pelos policiais que participaram da ocorrência.

No que tange à infração prevista no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, é caso de

adotar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal -, sob pena de punir da mesma forma agentes que não envolvem e outros que contam com o auxílio de adolescentes em infrações penais. Resta evidente que nesta situação a gravidade do delito é maior, pois o adolescente costuma ser mais destemido e, quando pego, sempre procura sustentar a autoria do ato, ciente de que será apenado de forma mais branda com base no Estatuto da Criança e do Adolescente.

É caso de reconhecer o concurso material de delitos entre esta infração e o tráfico praticado, conforme prevê o art. 69 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo as penas base no mínimo legal:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal;

B) Art. 244-B do Código Penal: 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, ausente agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, no entanto deixo de aplica-la por ter fixado as penas base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor do tráfico, nos termos já expostos anteriormente, visto que o réu ostenta condenação definitiva posterior pelo mesmo delito.

PENA DEFINITIVA: 06 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida no atinente à multa do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a dar azo à aplicação desta pena nos termos do artigo 49 do Código Penal, como pretendido pela defesa. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

O réu responde solto ao feito, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para contraprova.

Determino a perda dos bens apreendidos em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA